

Nr. 123 Punktation des Gerichtsassessors Haugg im Reichskirchenministerium. 22. Juli 1937

R 5101/23873, unfol. Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichskirchenministerium

[Differenzen mit dem Reichsinnenministerium bezüglich der Auslegung des Erlasses über die Bezeichnung der religiösen Bekenntnisse]

Es handelt sich um die Auslegung des anliegenden Runderlasses über die Bezeichnung der religiösen Bekenntnisse vom 26. 11. 1936².

1. Entstehungsgeschichte dieses Erlasses zeigt, daß die eigentliche Zuständigkeit unseres Hauses für die materiell zugrunde liegende Frage vom Innenministerium nicht beachtet worden ist. Der Runderlaß wurde uns vom Innenministerium sozusagen fertig auf den Tisch des Hauses vorgelegt³.

2. Sinn und Wortlaut des Erlasses vom 26. 11. 36 konnte für uns nur der sein, und war für uns auch nur der, für das allmählich übel klingende Wort „Dissident“ eine Ersatzbezeichnung zu finden und das *eine* Wort Dissident in dessen zwei Bestandteile, gottgläubig und glaubenslos, zu zerlegen.

3. Wie das Schreiben des Herrn Ministers vom 12. 5. 37 an das Innenministerium zeigt⁴, ist hier nie daran gedacht worden und auch nie davon die Rede gewesen, daß sich Angehörige einer bestimmten Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft ungeachtet dieser bestehenden äußeren rechtlichen Zugehörigkeit nach einem abweichenden inneren Bekenntnis bezeichnen können, daß also z. B. Evangelische, Katholiken und sogar Juden die Möglichkeit haben sollten, sich als gottgläubig oder glaubenslos bezeichnen zu dürfen. Das müßte zu heillosem Wirrwarr führen und zwar in folgender Richtung:

– a)

Das religiöse Bekenntnis spielt auch bei Beamten nach dem Beamtengesetz eine Rolle⁵. Würde man die Auffassung des Innenministeriums von der Nichtverpflichtung zur Offenbarung der rechtlichen Religionszugehörigkeit zugrunde legen, könnte sich beispielsweise ein früherer Zentrumsangehöriger und Katholik gegenüber seiner Vorgesetzten Dienstbehörde als gottgläubig bezeichnen und so zur Verschleierung seiner wahren Verhältnisse beitragen.

– b)

Das religiöse Bekenntnis spielt im neuen Personenstandsgesetz eine Rolle⁶. In Personenstands-urkunden gehört die rechtliche Religionszugehörigkeit hinein, nicht ein abweichendes inneres

¹ Am Kopf Aufschrift: „Für Herrn Staatssekretär [Muhs].“ Am Rand: „Herrn Staatssekretär gehorsamst gem[äß] R[ück]spr[ache]. H[aus]g[ab]e 22/7. 37.“ Vorlage an RKiM Kerrl nicht nachgewiesen. Die Aufzeichnung faßte die Haltung des RKiM im dir. Anschluß an eine kontroverse Besprechung im RIM zusammen und diente wohl der Vorbereitung des dort in Aussicht genommenen Vortrags bei Hitler; s. unten. – Zur Person des GerAss., dann LGR Werner Haugg (1908–1977) s. KREUTZER, Reichskirchenministerium, S. 156f.

² RMBliV S. 1575. Zu den nachfolg. berührten Punkten vgl. oben Dok. Nr. 102.

³ Hierzu ARH III, Nr. 176 Anm. 1.

⁴ Im Auszug zit. bei Dok. Nr. 102 Anm. 8, 13.

⁵ Jeder Ernennungsvorschlag hatte auch das Glaubensbekenntnis des Beamten anzugeben. Im Vordruckmuster der neuen *Durchführungsvorschriften über die Ernennung der Beamten und die Beendigung des Beamtenverhältnisses* vom 12. 7. 1937 (RGBl. I S. 769, 778) war vom RIM statt dessen aber nun der Begriff „Glaubensrichtung“ eingesetzt, was der RKiM beanstandete; R 5101/23873.

⁶ S. Dok. Nr. 137 Anm. 1.

Bekenntnis, das beliebig heut und morgen, oft willkürlich nach den Angaben des Betreffenden, geändert werden könnte.

– c)

Das religiöse Bekenntnis im internationalen Ehescheidungsrecht ist weiter von Bedeutung. Auch hier sind mit Sicherheit Schwierigkeiten vorauszusehen und nachzuweisen.

– d)

Ein völliger Wirrwarr ist für die Konfessionsstatistik vorauszusehen⁷. Diese Statistik würde durch die entstehende Unordnung sicherlich wertlos werden.

– e)

Wirrwarr und schwerwiegende finanzielle Auswirkungen in der Kirchensteuererhebung. Es müßte, da die Bezeichnung des Religionsbekenntnisses in den Haushaltslisten bei der Personenstandsaufnahme in die Urlisten der Finanzämter übernommen und hiernach die Kirchensteuerlisten aufgestellt werden, ein umfangreiches und kostspieliges kirchliches Listen- und Meldeverfahren eingeführt worden, um diejenigen Personen zu erfassen, die sich um die Kirchensteuer drücken wollen. Allein für Berlin hat die Evang. Kirche die Kosten des Meldeverfahrens auf 300 000 RM veranschlagt. Solche Mehraufwendungen müssen vermieden werden und stehen mit dem Ziele einer vernünftigen Kirchensteuerpolitik in Widerspruch⁸.

4. Zu prüfen ist, wer denn überhaupt eine solche Bezeichnung „gottgläubig“ eintragen läßt. Ludendorff z. B. nicht. Der schreibt: „Deutsche Gotterkenntnis (L)“⁹.

5. Die Möglichkeit der Eintragung Evangelischer und Katholiken als gottgläubig oder glaubenslos bei der kommenden Volkszählung kommt einer Volksabstimmung über das Christentum, deren Auswirkungen sich jeder selbst denken kann, äußerst nahe. Sie würde voraussichtlich zur allergrößten Beunruhigung in den Kirchen, zu fortlaufenden Kanzelabkündigungen usw. führen und kann auch mit Rücksicht auf die evangelischen Kirchenwahlen nicht gut verantwortet werden.

Nach alledem ergibt sich, daß die vom Innenministerium gegebene Auslegung des Runderlasses vom 26. 11. 36 für uns unmöglich ist und von uns nicht mitgemacht werden kann. Wir müssen vielmehr an unserer Auffassung des Runderlasses, daß diejenigen, die einer Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft rechtlich angehören, diese anzugeben haben und daß die übrigen Nichtorganisierten entsprechend ihrer religiösen Überzeugung die Wahl zwischen den Bezeichnungen „gottgläubig“ oder „glaubenslos“ haben, festhalten.

Bei unserer Auslegung ist eine Änderung des Wortlautes des Runderlasses vom 26. 11. 36 nicht nötig. Nur zur Klarstellung wären die nachgeordneten Behörden hierauf hinzuweisen. Bei der am 22. 7. 1937 im Innenministerium stattgehabten Staatssekretär-Besprechung konnte Einigkeit nicht erzielt werden¹⁰. Die Schwierigkeiten lagen hauptsächlich bei Herrn Staatssekretär *Stuckart*¹¹, der von

⁷ Diese sollte zunächst im Okt. 1937 im Rahmen einer Personenstands- und Betriebsaufnahme, sodann 1938 in einer großen Volks-, Berufs- und Betriebszählung auf den neuesten Stand gebracht werden; R 43 II/592; R 5101/23873.

⁸ Auch der RFM hatte sich mittlerweile, von seiner früheren Haltung (s. Dok. Nr. 102 Anm. 7) abgehend, der Berufung auf „zwingende politische Erwägungen“ durch den RIM gebeugt und mit Schreiben vom 3. 7. 1937 einer freien Selbstangabe der Religionszugehörigkeit bei der Personenstandsaufnahme zugestimmt, gleichwohl eingeschränkt: „Aus steuertechnischen Gründen müssen jedoch diejenigen Personen, die sich als gottgläubig oder glaubenslos bezeichnen wollen, *aber einer steuerberechtigten Religionsgesellschaft angehören, den Zusatz evangelisch, katholisch usw. machen.* In den Haushaltslisten werde ich besonders zum Ausdruck bringen, daß diese Zusätze der Heranziehung zur Kirchensteuer dienen.“ R 5101/23873.

⁹ Anweisungen kirchl. Amtsstellen und mehrere Anfragen von priv. Seite, die von der Unsicherheit über die richtige Form des Bekenntniseintrags zeugen, gesammelt in: ebd. Einzelne Parteigenossen meinten z. B. als Glaubensrichtung die „Weltanschauungsgemeinschaft“ NSDAP angeben zu sollen. – Der vom ehem. General Erich Ludendorff (1865–1937) im Jahre 1925 gegr. dt.-völkische „Tannenbergbund“ hatte unter dem Einfluß seiner Frau Mathilde (*1877) den Schwerpunkt zunehmend auf das relig. Gebiet verlagert. Der Tannenbergbund selbst war bereits 1933 verboten worden, der ihm verbundene Teil der „deutschgläubigen“ Bewegung mündete aber 1937 in die Gründung des „Bundes für Deutsche Gotterkenntnis (L)“, der 1946 als „Bund für Gotterkenntnis (L)“ wiedererstand. Näheres s. K. ALGERMISSEN in: LEXIKON FÜR THEOLOGIE UND KIRCHE 2. Aufl. 1959, Bd. II Sp. 778, III Sp. 305–309; K. HUTTEN in: RELIGION IN GESCHICHTE UND GEGENWART 3. Aufl. 1958, Bd. II Sp. 108–112.

¹⁰ Über diese Besprechung nichts Näheres ermittelt. Vertreten waren nach Hinweisen im Schriftwechsel neben dem RIM (StS Stuckart) mindestens das RKiM (StS Muhs), das RFM, RWiM und der StdF.

seiner, unseres Erachtens unrichtigen Auffassung nicht abgebracht werden konnte. Herr Minister *Frick* soll deshalb von Herrn Stuckart veranlaßt werden, die Sache dem Führer, unter Hinzuziehung der anderen beteiligten Herren Minister vorzutragen. Für das Kirchenministerium empfiehlt es sich, unter allen Umständen an seiner mit Schreiben des Herrn Ministers vom 12. 5. 1937 festgelegten und auch sonst laufend zum Ausdruck gebrachten Auffassung festzuhalten¹².

Berlin, den 22. Juli 1937

¹¹ In der Vorlage fälschlich: Stuckardt.

¹² StS Muhs fertigte noch am 22. 7. 1937 ein von Haugg konzipiertes Schreiben an den RIM aus, in welchem er die Position des RKiM dahin umriß, „daß, falls von der von meiner Dienststelle fortlaufend gegebenen Auslegung des Runderlasses in irgendeiner Form abgewichen werden sollte, die Angelegenheit durch die beteiligten Herren Reichsminister dem Führer und Reichskanzler gemeinsam zum Vortrag gebracht werden soll“; R 5101/23873. Abschriften gingen an StdF, RFM und RWiM. Indes bestand RL Bormann mit Schreiben an den RIM vom 27. 7. (ebd.) auf der unverkürzten Durchführung des RdErl., der „nach seinem Wortlaut und Sinn ausschließlich auf die persönliche Erklärung des Einzelnen und nicht auf die rechtliche Zugehörigkeit zu einer Religions- oder Glaubensgemeinschaft“ abstelle. Auch der Kompromißvorschlag des RFM (o. Anm. 8) war damit verworfen. In dieser Situation appellierte der RIM am 30. 7. an Hitler, indem er die Angelegenheit unter ausführl. Darlegung der gegensätzl. Standpunkte dem StSRk zum Vortrag zuleitete; R 43 II/150, Bl. 69–75; Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 42/I. Beigefügt war der Entwurf eines FüE, der die Behörden ermächtigen sollte, ihre Mitwirkung bei der Erhebung der Kirchensteuer auf jene Personen zu beschränken, die sich bei der Eintragung in die Haushaltslisten zu einer öffentl.-rechtl. Religionsgesellschaft bekannt hatten; R 43 II/150, Bl. 78. Die für eine solche Neuerung eigentlich angebrachte Gesetzesform, so der RIM, „scheitert an der Kürze der noch zur Verfügung stehenden Zeit“. Der RKiM widersprach am 2. 8. telefon. und am 7. 8. auch schriftl. jeder Weiterverfolgung dieses Entwurfs, indem er auf seine alleinige Zuständigkeit für das Kirchensteuerrecht verwies; ebd. Bl. 79, 83. Der RWiM sekundierte und kündigte an, in der für 1938 gepl. Volkszählung auf die Erhebung der Religionsverhältnisse ganz zu verzichten, falls nicht weiterhin die rechtl. Zugehörigkeit zu einer Konfession angegeben werden müsse; ebd. Bl. 86f. StS Lammers brachte die verschiedenen Eingänge am 10. August auf dem Obersalzberg bei Hitler zum Vortrag, der aber seine Entscheidung „noch einige Wochen“ zurückzustellen wünschte; s. Anhang, FV 354*. Als der RWiM im Okt. 1937 neuerlich eine Entscheidung anmahnte, wollte sich Hitler wiederum nicht festlegen, Lammers glaubte aber seine Reaktion dahin auslegen zu dürfen, „daß der Führer nichts dagegen einzuwenden hat, wenn unter der festzustellenden Religionszugehörigkeit *vorläufig* die rechtliche Zugehörigkeit verstanden wird. Eine endgültige Regelung ist nach meiner Auffassung im Augenblick noch nicht zu erwarten.“ Unten FV 458*; R 5101/23873, unfol. Bei diesem vorläufigen Bescheid hatte es in der Folge sein Bewenden.

Zitierhinweis

Nr. 123 Punktation des Gerichtsassessors Haugg im Reichskirchenministerium. 22. Juli 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d123>